



JUZGADO : 6° Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-6511-2022

CARATULADO : LASO CON ARAYA

En Santiago, a veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, a la hora señalada y con la venia del Tribunal, conforme a lo dispuesto en el acta 53-2020 de la Excma. Corte Suprema, se lleva a cabo en forma semi presencial y mediante videoconferencia a través de la plataforma Zoom, la audiencia de prueba testimonial decretada en estos autos, en presencia de la Magistrado Titular doña Rommy Muller Ugarte, y con la asistencia del apoderado de la parte demandante don Franco Anabalon Chacana., Rut N° 15.999.889-4, del apoderado de la parte demandada don Gabriel Sepúlveda Triviños, Rut N° 19.027.083-1, dando inicio a la audiencia testimonial con la asistencia de los testigos, quienes debidamente juramentados e interrogados en forma separada exponen al tenor de los puntos de prueba.

Se hace presente que el llamado a audiencia se realiza por el receptor que suscribe receptorjudicialsantiago@gmail.com conjuntamente con el correo jcsantiago6@pjud.cl a las partes y testigos, donde les está llamando en forma legal para la audiencia testimonial vía Zoom programada.

<https://us02web.zoom.us/j/82328969757?pwd=RXBNd3dNZ3ovWS9RTE1wZkp6Wm5wQT09>.

I.- Comparece don Daniela Astrid Escanilla Matus, RUT N° 10.787.987-0, chilena, soltera, corredora de propiedades e ingeniera en ejecución en administración de empresas, domiciliada en Av. Padre Hurtado Norte 2282, Vitacura, Santiago.

Preguntas de tacha.

1.- Para que diga cómo se enteró del presente juicio.

R.- Por mi primo Cristián Hermosilla, hijo de María Eugenia Escanilla Tirapegui, hermana de mi padre, me llama desde Punta Arenas y me cuenta que Jorge está con un problema judicial.

2.- Para que diga qué parentesco tiene con los demandantes.

R.- Son primos hermanos de mi padre con tronco común por parte de la bisabuela.

3.- Para que diga si se reunió con los abogados de la demandante.

R.- No, sólo he hablado por What's Up.

4.- Para que diga si dichos abogados le sugirieron cómo debía responder a las preguntas.

R.- No.

5.- Para que diga si le enviaron algún documento o si bien revisaron el expediente del presente juicio.

5.

R.- No.

6.- Para que diga quién quiere que gane este litigio.

R.- Que se haga justicia.

7.- Para que diga si tiene algún interés en el resultado del presente juicio.

R.- Ninguno.

8.- Para que diga si frecuentaba la casa de los demandantes.

R.- No.

9.- Para que diga si ha asistido a algún evento social con los demandantes.

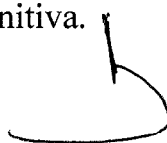
R.- Antes de la pandemia si estuve en algún evento social, después de la pandemia no hasta el funeral.

La parte demandada viene en oponer tacha del Art. 358 No. 7 del CPC, basado en que como ha dicho la testigo ella asistía a eventos sociales con los demandantes lo que da cuenta de una íntima amistad.

Traslado.

La parte demandante se opone a la tacha formulada en razón que no concurren los supuestos fácticos para configurar la misma, no sólo porque de las respuestas de la testigo no se desprende la existencia de una amistad, y menos aún de carácter íntimo, y, peor aún no se ha señalado respecto de cuál de los demandantes se entiende configurada la tacha apreciándose una manifiesta falta de fundamento a la misma, por lo que solicito que rechace la misma, con costas.

Tribunal resolverá la presente tacha, en definitiva.



Punto de prueba número 3.-. Existencia daños y perjuicios sufridos por el demandante. En la eventualidad, naturaleza y monto de los mismos.

R.- Es efectivo que ambos demandantes han sufrido daños y perjuicios. La naturaleza de los daños comprende daños económicos y daños morales o afectivos. Los daños económicos de los demandantes es una propiedad que era una casa en Gran Avenida, no recuerdo la dirección exacta, también unos departamentos que creo eran dos o tres en calle Lord Cochrane, y la tía “NANA” que se llamaba Marta Adriana Tirapegui Domínguez era dueña de un departamento donde vivía entre las calles Diagonal Paraguay con Portugal arriba del supermercado Santa Isabel, y ahí tenía muchas bodegas no sé el número exacto, pero eran entre 8 o 10.

He visto a la tía Marisol Laso muy afectada emocionalmente, triste, nerviosa, como preocupada, me dijo que la hermana le había ofrecido llegar a un acuerdo económico de 70 millones aproximadamente y que ella lo encontraba injusto y que estar en esta situación lo encontraba doloroso y deshonesto. No sé si estará en algún tipo de tratamiento psiquiátrico o psicológico y con respecto a Jorge Juri en marzo tuve la oportunidad de ir Canadá y me junté con él y también tuve la oportunidad de ver que él estaba súper triste pero estaba mucho más afectado por la relación que tenía con el hijo de Rose Marie Laso Tirapegui porque su mamá murió y se crio con Cristián Mauricio Araya Laso como su hermano mayor, y que hayan hecho esta situación donde los desplazaron del funeral, no le avisaron cuando murió su tía, nada, entonces él estaba muy afectado. Desconozco el monto de los perjuicios.

Repreguntas.



1.- Para que precise si conoce el por qué se habría dañado la relación entre Jorge Juri y Rose Marie Laso y Cristián Mauricio Araya Laso.

R.- Tengo entendido que aislaron a doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, no le contaron cuando falleció y después Jorge se entera que la tía había traspasado todos los bienes a Rose Marie y a Cristián Mauricio.

2.- Para que precise la fecha de su reunión con Jorge Juri.

R.- En marzo de 2023.

Contrainterrogación.

1.- Para que diga cómo es que le constan los supuestos daños económicos.

R.- Cuando se reunía doña Marta Adriana Domínguez con mi abuela hablaban de los bienes y cuando me entero de la situación de que había fallecido la tía Marta y se había presentado esta situación, hablé con Marisol y me dijo que no había herencia.

2.- Para que diga cómo se enteró de que no había fallecido doña Marta y no se dio aviso a los demandantes.

R.- Al único que no se le informó fue a Jorge porque en el funeral estaba Marisol y yo estuve con ella.

3.- Para que diga cuando fue la última vez que don Jorge vino a Chile.

R.- Se fue en 2015 y nunca más volvió.

4.- Para que diga cuanto tiempo estuvo en Canadá.

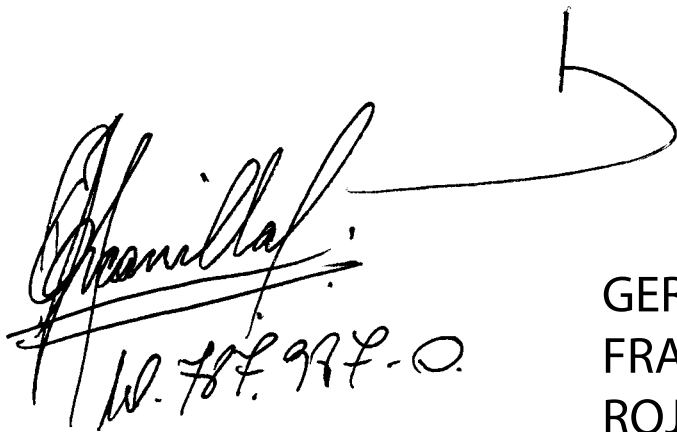
R.- 10 días a 2 semanas.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line followed by a large, sweeping curve that ends in a small dot.

5.- Para que diga si se quedó en casa de Jorge.

R.- No.

Tribunal autoriza a retirarse a la testigo leída y ratificada su declaración conjuntamente con SS., y el ministro de fe que autoriza.



W. 787.977-0.

GERMAN
FRANZANI
ROJAS

Firmado digitalmente por GERMAN FRANZANI
ROJAS
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, o=E-
Sign S.A., ou=Terms of use at www.esign-
la.com/acuerdoterceros, cn=GERMAN
FRANZANI ROJAS,
email=receptorjudicialsantiago@gmail.com
Versión de Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20380

JUZGADO : 6° Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-6511-2022

CARATULADO : LASO CON ARAYA

II.- Comparece doña Soledad Fresia Morales Molina, chilena, soltera, técnico proyectista en arquitectura y jubilada, domiciliada en Zanzibar Oriente 7511, Las Condes, Santiago.

Preguntas de tacha.

1.- 1.- Para que diga cómo se enteró del presente juicio.

R.- Por Jorge Juri.

2.- Para que diga qué parentesco tiene con los demandantes.

R.- Soy compañera de vida de Marcial Court que es el otro testigo y él es primo hermano de la madre de Jorge Juri que está fallecida.

3.- Para que diga si se reunió con los abogados de la demandante.

R.- No, sólo he hablado por teléfono.

4.- Para que diga si dichos abogados le sugirieron cómo debía responder a las preguntas.

R.- No. Era solamente para conocerme y saber quién era.

5.- Para que diga si le enviaron algún documento o si bien revisaron el expediente del presente juicio.



R.- No.

6.- Para que diga quién quiere que gane este litigio.

R.- No sólo vengo testificar lo que sé.

7.- Para que diga si tiene algún interés en el resultado del presente juicio.

R.- No.

8.- Para que diga si frecuentaba la casa de los demandantes.

R.- No.

9.- Para que diga si ha asistido a algún evento social con los demandantes.

R.- No.

10.- Para que si considera alguno de los demandantes su amigo.

R.- Hablamos por teléfono con Jorge y su señora porque viven en Canadá, con una frecuencia de entre dos a tres veces por semana.

La parte demandada viene en oponer tacha del Art. 358 No. 7 del CPC, basado en que como ha dicho la testigo dan cuenta de que mantiene contacto con los demandantes dos a tres veces por semana, pese a la lejanía geográfica. Esto es muestra de una relación íntima de amistad con don Jorge, demandante de autos.

Traslado.

La parte demandante se opone a la tacha formulada en razón que no concurren los supuestos fácticos para configurar la misma, no sólo porque de las respuestas de la testigo no se desprende la existencia de una amistad, y menos aún de carácter íntimo, y, peor aún no se ha señalado respecto de cuál de los demandantes se entiende configurada la tacha apreciándose una



manifiesta falta de fundamento a la misma, ya que no se aprecian hechos positivos para acoger la tacha, por lo que solicito que rechace la misma, con costas.

Tribunal resolverá la presente tacha, en definitiva.

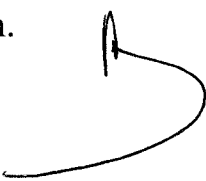
Punto de prueba número 3.-. Existencia daños y perjuicios sufridos por el demandante. En la eventualidad, naturaleza y monto de los mismos.

R.- Sí, han sufrido mucho, tales como daño psicológico, y Jorge Juri está muy destruido, y por eso es que hablamos muy seguido con él porque se ha hecho una relación más afectiva con él respecto a mi pareja y yo. Supe por parte de don Jorge y que su tía NANA (Marta Adriana Tirapegui Domínguez) le había permitido guardar todos sus muebles en una bodega de ella y en estos momentos cambiaron la chapa de la bodega y no tiene acceso a nada. Le cambiaron la chapa a la sepultura de la madre de don Jorge Juri y no tiene acceso, y los daños económicos cuales son, pagos de abogados, muchos pagos de médicos y del psicólogo, gastos en remedios, y al estar atendiendo la psicóloga lo dejó botado. Ha tenido problemas con el arriendo en Canadá y de convivencia con su señora e hijos, porque él está muy mal. Además, tiene que viajar a Chile porque le comunicaron que tiene que venir a una audiencia lo que implica un gasto grande. No sé el monto de los daños señalados, pero lo he visto muy afligido.

Repreguntas.

1.- Para que precise quienes habrían realizado los cambios de chapa de bodega y sepultura que ha expresado en su declaración.

R.- Los demandados y me enteré porque el padre de Jorge fue a averiguar qué pasaba con la bodega y cementerio y se encontró con la sorpresa de que las llaves no funcionaban.



2.- Para que precise la testigo si conoce el motivo del conflicto entre Jorge y los demandados.

R.- Jorge fue decepcionado por su primo Cristián Mauricio quienes eran como hermanos y su madre Marta Adriana en el mes de febrero de 2019 le dio un mandato a su hija Rose Marie Laso Tirapegui y a su nieto Cristián Mauricio para que cuando ella falleciera se hicieran cargo de sus bienes.

Contrainterrogación.

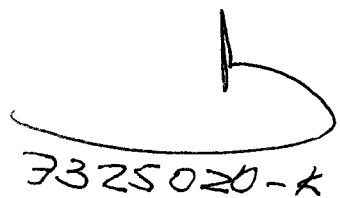
1.- Para que diga cómo le consta que supuestamente se realizaron los cambios de chapas.

R.- Porque el Jorge Juri padre envió una foto al chat diciéndome que era el padre de Jorge Juri y mostraba las llaves las cuales no correspondían a las chapas para abrir los recintos.

2.- Para que diga cómo le consta el motivo del conflicto entre las partes de este juicio.

R.- Me consta pro dichos de Jorge Juri en conversación telefónica.

Tribunal autoriza a retirarse a la testigo leída y ratificada su declaración conjuntamente con SS., y el ministro de fe que autoriza.



GERMAN
FRANZANI
ROJAS

Firmado digitalmente por GERMAN FRANZANI
ROJAS
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, o=E-Sign
S.A., ou=Terms of use at www.esign-la.com/
acuerdoterceros, cn=GERMAN FRANZANI ROJAS,
email=receptorjudicialsantiago@gmail.com
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20380

JUZGADO : 6º Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-6511-2022

CARATULADO : LASO CON ARAYA

III.- Comparece don MARCIAL RAMÓN COURT TIRAPEGUI, RUT N° 4.529.796-9, chileno, soltero, jubilado, domiciliada en Zanzibar Oriente 7511, Las Condes, Santiago.

Preguntas de tacha.

1.- Para que diga cuál es su parentesco con los demandantes.

R.- Jorge Juri es mi sobrino porque su madre Adriana Laso Tirapegui era prima hermana mía.

La parte demandada viene en oponer tacha del Art. 358 No. 1 del CPC, basado en que como ha dicho la testigo da cuenta que mantiene una relación de tío del demandante por lo que es evidente la inhabilidad del testigo para declarar, solicitando se acoja y se condene en costas.

Traslado.

La parte demandante se opone a la tacha formulada en razón no concurrir el grado de consanguinidad exigido, toda vez que el testigo declaró ser primo de la madre de Jorge Juri, por lo que solicito que rechace la misma, con costas.

Tribunal resolverá la presente tacha, en definitiva.

Punto de prueba número 3.-. Existencia daños y perjuicios sufridos por el demandante. En la eventualidad, naturaleza y monto de los mismos.

Sí, de Jorge Juri lógico y está choqueado, y tiene daños emocionales como por ejemplo se siente abandonado y sólo, y tiene daños económicos tales como uno por sentirse marginado de que no lo toman en cuenta y se siente sólo y tiene daños psicológicos. Mi tía Adriana Tirapegui Domínguez, hermana de mi madre, le hizo un mandato a Rose Marie Laso Tirapegui y al nieto Mauricio no recuerdo el apellido, y era un mandato para que cuando ella muriera, ellos se encargaran de sus bienes. Se vendió un departamento que era el de mi tía, y no le dieron nada a Jorge Juri según



sus dichos. Le afectó mucho porque Jorge Juri confiaba en sus parientes y se siente marginado. Me consta todo lo señalado por dichos de Jorge Juri en conversaciones telefónicas.

Repreguntas.

1.- Para que precise si conoce el motivo del conflicto entre Rose Marie Laso y Mauricio con Jorge Juri.

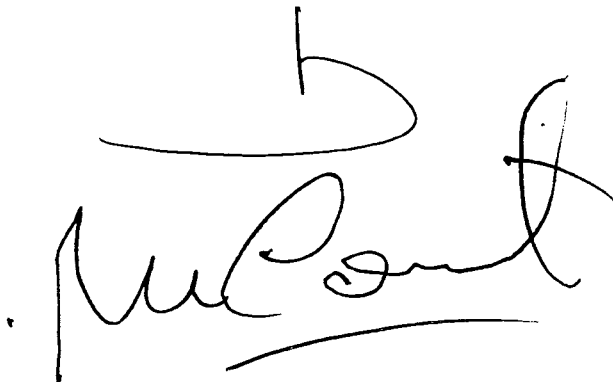
R.- Porque no lo tomaron en cuenta en nada y se siente marginado.

Contrainterrogación.

1.- Para que diga los daños sufridos respecto de doña Marisol.

R.- Por intermedio de dichos de don Jorge Juri.

Se pone término a la audiencia testimonial leída y ratificada por el testigo final, SS., y atendida la modalidad en que se lleva a efecto la presente audiencia, la presente acta se suscribe con firma electrónica avanzada por el ministro de fe que autoriza don Germán Franzani Rojas.


4529776-9

GERMAN
FRANZANI
ROJAS

Firmado digitalmente por GERMAN FRANZANI
ROJAS
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, o=E-Sign
S.A., ou=Terms of use at www.esign-la.com/
acuerdoterceros, cn=GERMAN FRANZANI ROJAS,
email=receptorjudicialsantiago@gmail.com
Versión de Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20380